Doctrine

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2019, n. 5654

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2019, n. 5654

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 5654

Data del deposito : 12 agosto 2019

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2019

N. 05654/2019REG.PROV.COLL.

N. 06679/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6679 del 2008, proposto dalla "Investimenti Immobiliari" s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Giulio Cerceo, Carlo Alfani e Maria Dimilta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n.103;

contro

il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco *pro tempore* , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Squicquero e Marina De Martiis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Squicquero in Roma, via Pompeo Magno, n. 2/B;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 398/2008, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive e ripristino stato dei luoghi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montesilvano;

Vista l'ordinanza n. 6679 del 23 settembre 2009 della Sez. IV del Consiglio di Stato;

Vista la memoria della società appellante depositata in data 22 maggio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Antonella Manzione e udito per l'appellante l'avvocato Gabriele Pafundi, su delega dell'avvocato Daniele Vagnozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La "Investimenti Immobiliari" s.r.l. (in seguito "la società") ha presentato ricorso presso il T.A.R. per l'Abruzzo per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 308 del 21 novembre 2007, con la quale le è stata ingiunta la demolizione di opere ritenute abusive in quanto realizzate in assenza di titolo ovvero in difformità dallo stesso (nello specifico, la D.I.A. presentata in data 2 novembre 2004, prot. n. 52597).

2. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con la sentenza n. 398/2008 ha respinto il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, ritenendo corretto

l'operato del Comune « *in presenza di palesi abusi* », contestati dalla parte non nell' *an* , ma in relazione alle modalità di accertamento.

3. Avverso tale sentenza ha presentato appello la società, riproponendo in chiave critica le doglianza già esaminate nel primo grado di giudizio.

4. Con ordinanza n. 6679 del 23 settembre 2009 la Sez. IV di questo Consiglio di Stato, valutata « *prima facie* » l'infondatezza dello stesso, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza presentata in via incidentale dalla società.

5. All'udienza del 25 giugno 2019, in vista della quale l'appellante ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è infondato.

7. La società ha presentato una D.I.A. in data 2 novembre 2004 (prot. n. 52597) per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale plurifamiliare in località "Macchiano" del Comune di Montesilvano, strada comunale Case d'Agnese. Si duole dell'avvenuta emissione dell'ordinanza di ingiunzione a demolire una serie di interventi diffusamente descritti in atti, in quanto l'individuazione della loro illiceità sarebbe stata effettuata in assenza degli elaborati grafici di progetto e della relazione tecnica allegati alla D.I.A., dichiaratamente smarriti. Contesta altresì la affermata mancata sottoscrizione preventiva delle previste convenzioni, trattandosi di intervento per il quale il Comune aveva ammesso la monetizzazione dell'area prevista a cessione.

8. Le doglianze non meritano accoglimento.

9. Pur avendo la società precisato che erroneamente il Tribunale di prime cure avrebbe ricondotto il vizio lamentato a questione di metodo e non di merito, pretermettendo le conseguenze delle indebite modalità ricostruttive degli elaborati progettuali, essa non ha in realtà fornito alcun principio di prova (e neppure semplicemente rappresentato) degli esatti termini di tali presunti errori.

A fronte, infatti, dell'analitica e puntuale ricostruzione, riveniente peraltro da ben tre sopralluoghi (30 maggio 2007, 4 giugno 2007 e 14 giugno 2007), effettuati dal personale degli uffici comunali unitamente a quello della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, essa si è limitata a fornire singole, generiche circostanze, irrilevanti ai fini della confutazione del quadro fattuale compiutamente emerso e documentato. Tale si palesa, ad esempio, il riferimento all'avvenuta apposizione da parte del tecnico di parte di "correzioni in rosso" e relativo timbro dell'ufficio, all'esito di interlocuzioni istruttorie concernenti, nello specifico, la contestata maggiore altezza utile interna dei locali del piano interrato, pari a circa m. 2,80 anziché m. 2,70: essa infatti, non essendosi tradotta nella presentazione di una nuova D.I.A., sostitutiva della precedente, con conseguente nuovo computo della decorrenza dei relativi termini, è del tutto priva di valore ai fini dell'individuazione dei contenuti progettuali, peraltro disattesi in molteplici altre parti.

10. La relazione di sintesi in data 20 luglio 2007, inoltrato al Sindaco, al Comandante della Polizia Municipale e al Dirigente del settore, ciascuno per il prosieguo di competenza, dà atto di aver utilizzato per le verifiche l'elaborato grafico e la relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire allegati alla pratica relativa al rilascio del nulla osta necessario ai fini delle verifiche del rispetto del vincolo ambientale, in quanto « *obbligatoriamente identiche a quelle prodotte con la D.I.A.* ». Il procedimento appare corretto. La richiamata diversa finalità del nulla osta ambientale rispetto al titolo edilizio, infatti, non ne implica affatto anche la divergenza procedurale, legittimando addirittura la richiesta di espressione di parere su documentazione diversa da quella sottoposta al vaglio del Comune.

11. D'altro canto, la consistenza sia quantitativa sia qualitativa degli interventi è tale che essi si concretizzano non solo in divergenze attuative rispetto a quanto oggetto della D.I.A., ma anche in costruzioni o modifiche del tutto estranee alla stessa, in relazione alle quali, pertanto, neppure poteva astrattamente porsi un problema di rispondenza agli elaborati grafici allegati alla pratica. Di ciascuna di esse il provvedimento impugnato dà ampio conto, descrivendone analiticamente consistenza e qualificazione giuridica, distinta in relazione ai piani dell'immobile ove sono state effettuate.

12. Priva di fondamento appare anche la contestata mancanza di convenzione urbanistica. L'invocata delibera di Giunta comunale n. 144 del 2004, infatti, nel variare la cosiddetta "scheda P.U.E." relativa al territorio ove si colloca l'intervento della società, si è limitata a prescrivere, per il sub comparto "D" di specifico interesse, la monetizzazione delle aree oggetto di cessione, senza per questo escludere la necessaria sottoscrizione di convenzione prima del rilascio del permesso di costruire o della attivazione della D.I.A., in quanto intrinsecamente connessa alla tipologia dell'intervento assentito.

Anche a tale specifico proposito, peraltro, la società è rimasta inadempiente, stante che al punto 4 dell'ordinanza demolitoria, si dà atto di tale mancata monetizzazione, quantificando l'estensione dell'area di interesse in mq. 653 e riportando le motivazioni della relativa scelta (« *considerato che la stessa non ha finalità di pubblico interesse* »).

Contestualmente e correttamente vengono altresì elencate le mancate sottoscrizioni di convenzioni, per contro necessarie « *ai fini della pianificazione vigente* », ricadendo l'area nel « *P.U.E. 317 del Quadrante Q 4.4, normata dall'art. 40 della N.T.A. del PRG* ».

13. Del tutto priva di rilievo, infine, è l'ipotizzata necessità di annullare in autotutela la D.I.A. prima di inferirne l'illiceità degli interventi effettuati sulla base della stessa: in disparte, infatti, il pretermesso riferimento alle numerose opere realizzate totalmente al di fuori del titolo *de quo* , è evidente che nel caso di specie si contesta non l'aver agito sulla base di un provvedimento della cui legittimità si dubita, bensì di averne violato il perimetro. In sintesi, una volta accertato che gli interventi edilizi sono difformi dal paradigma normativo (art. 22 del d. P.R. n. 380/2001), l'amministrazione comunale ha semplicemente esercitato i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento.

14. Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve esser confermata la sentenza n. 398/2008 del T.A.R. per l'Abruzzo.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per l'l'Abruzzo n. 398/2008.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Carlotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO